3 ನೇ ಅಪರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಸಿ.ಸಿ.

ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹೆಸರು	ಃ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ	ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಃ 10
ತಂದೆ/ಗಂಡನ ಹೆಸರು	ಃವಿಲಿಯಂ ಪ್ರಕಾಶ್	ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಃ 6
ವಯಸ್ಸು	ಃ 45 ವರ್ಷ	
ವೃತ್ತಿ	ಃ ಶಿಕ್ಷಕಿ	
ವಾಸಸ್ಥಳ	ಃ ಹರಿಗೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ	

ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ದಿನಾಂಕಃ **13.03.2023** ರಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ನೀಡಲಾಯಿತು

ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಃ ಸ.ಸ.ಅ ರವರಿಂದ

1. ನಾನು ಕೆಎ-20-ಎ-9778 ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನ ಮಾಲೀಕಳು ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಚಾಸಾ 3 ಮತ್ತು ಚಾಸಾ 4 ರವರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಾಸಾ 3 ರವರು ಸದರಿ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕನಾದ್ದು, ಚಾಸಾ 4 ರವರು ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಸದರಿ ಅಪಘಾತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಾಸಾ 7 ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಮಲವಗೊಪ್ಪದಿಂದ ವಿನೋಬನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುತಿತ್ತು.

2. ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಾಸಾ 3 ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮಲವಗೊಪ್ಪದಿಂದ ವಿನೋಬನಗರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಮಲವಗೊಪ್ಪ ಸಮೀಪ ಹಂಪ್ಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎದುರು ಮಲವಗೊಪ್ಪ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಮೊದಲು ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನ ಬಲಬಧಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದರಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಬಸ್ಸಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿದ್ದು ಸದರಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಿಪಿ-15 ಎಂದು ಹಾಗೂ ನಿಪಿ-6 ರಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ಸಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ

ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂಡೆಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಾಂಡನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಬಾಂಡನ್ನು ನಿಪಿ-16 ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಹಿಯನ್ನು ನಿಪಿ-16(ಎ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

(ಮಾನ್ಯ ಸಸಅ.ರವರು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪ್ರತಿಕೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ಪಾಟೀ ಸವಾಲು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.)

<u>ಪಾಟೀ ಸವಾಲುಃ ಮಾನ್ಯ ಸಸಅ ರವರಿಂದಃ-</u>

3. ಚಾಸಾ 3 ರವರು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ.

ನನ್ನ ಉಕ್ತಲೇಖನವನ್ನು ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸಾ. ಓ. ಹೇ. ಸ. ಒ.

3 ನೇ ಅಪರ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್.ಸಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

<u>ಪಾಟೀ ಸವಾಲು ಃ ಆರೋಪಿತನ ಪರ ಶ್ರೀ ಜಿ.ವೈ ವಕೀಲರಿಂದ</u>

1. ನನ್ನ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನನಗೆ ಅಪಘಾತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಈ ಅಪಘಾತ ಯಾರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖುದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನನಗೆ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ

ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾರಿಂದ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ.

ಮರು ವಿಚಾರಣೆ ಃ ಇಲ್ಲ.

(ನನ್ನ ಉಕ್ತಲೇಖನವನ್ನು ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿಸಿದೆ)

ಸಾ.ಓ. ಹೇ. ಕೇ. ಸ. ಇದೆ.

3 ನೇ ಹೆ. ಸಿ. ನ್ಯಾ.. ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.